

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR**

**Permohonan No: 10000-077-0109-2022**

**Antara**

**Zaid Muhammad bin Mohd Rais      ...Pemohon**

*Lwn*

**Zuraini binti Mohd Arifin      ...Responden**

---

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM**

**Kes Saman No: 10000-017-0912-2017**

**Antara**

**Zaid Bin Mohd Rais      ...Plaintif**

*Lwn*

**Zuraini Binti Mohd Arifin      ...Defendan**

---

**[Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid Pada 26 Mei 2023/6 Zulkaedah 1444H]**

*[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan dan Menyerahkan Rekod Rayuan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003]*

**Peguan Syarie Pemohon: Puan Mardziah binti Mohd Rais (Tetuan Mardziah & Associates)**

**Peguan Responden: Tiada**

## ALASAN PENGHAKIMAN

[1] kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa memfailkan dan menyampaikan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No.: 10000-017-0036-2022. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 8/11/2011 akibat kegagalan Pihak Pemohon memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Akta Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidang kuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan pemfailan dan penyampaian penyampaian Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 142 (2) dan (3) Enakmen tersebut yang menyatakan sebagaimana berikut;

### ***Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili***

...

- 2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*
- (3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*



[3] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen, iaitu

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[4] Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Afidavit Balasan Pemohon serta Hujahan kedua-dua pihak, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut;

- 5.1 Pemohon merupakan Plaintiff dalam kes tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diputuskan pada 20/4/2022.
- 5.2 Pemohon yang tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 26/4/2022 di Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam.
- 5.3 Pemohon menyatakan bahawa sebab kelewatan memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan kerana Peguam Syarie yang mewakili Pemohon mempunyai masalah kesihatan iaitu BPPV iaitu Benign Paroxysmal Positional Vertigo menyebabkan Peguam Syarie Pemohon dan Pemohon terlepas pandang berbuat demikian. Peguam Syarie Pemohon mengalami sakit tersebut setelah disahkan positif

covid-19 ( Ekshibit “ZMMR-6”. Tempoh kelewatan adalah selama 4 hari.

[5] Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan ini wajar dibenarkan kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami alasan khas kenapa Pemohon telah lewat dan tidak dapat memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

[6] Dalam menimbangkan permohonan ini kami juga berpandu kepada beberapa Kaedah Fiqh, antaranya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Maksudnya: Tidak mudarat dan tidak kemudharatkan*

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Maksudnya: Keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang.*

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Maksudnya: Darurat itu ditentukan mengikut kadarnya sahaja*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Maksudnya: Kesukaran membawa kemudahan*

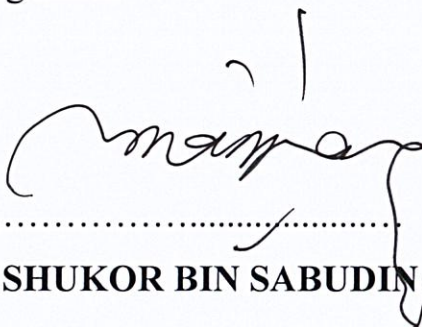


## KEPUTUSAN

**SETELAH** meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Hujah telah yang telah dikemukakan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA**.
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini dan seterusnya menyampaikan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden dalam tempoh yang sama.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



- .....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



- .....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



- .....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor